

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2808 -
2812/2535

นาง ทู เตรีนถิ กับพวก
พันตำรวจโท ชรินทร์ อรรถนิยานนท์ ใน
ฐานะ นายทะเบียน คนต่างด้าว

โจทก์

จำเลย

สถานีตำรวจภูธร อำเภอ ท่า ปอ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 มาตรา

โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนจำเลยที่ 1 ได้รับคำร้องของ โจทก์ทั้งห้าไว้ ต่อมาจำเลยที่ 2 แจ้งแก่ น.ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก โจทก์ทั้งห้าว่า ยังไม่สามารถออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่โจทก์ทั้งห้าได้ เนื่องจากจะต้องส่งเรื่องไปให้กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรพิจารณาก่อนได้ ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังนี้ แสดงว่า จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ทั้งห้าในทันทีได้ ก็เพราะกำลังรอการพิจารณาสั่งการจากทางราชการตามสายงานการบังคับบัญชาก่อนดังนี้ ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งห้าก็ปรากฏแล้วว่า จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือได้กระทำการอย่างใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งห้า โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งห้าได้ยื่นคำร้องขอใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าวจากนายทะเบียนท้องที่ แต่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายทะเบียนคน
ต่างด้าวไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จำเลยที่ 2 ผู้ปฏิบัติราชการแทนรับคำร้องของโจทก์ทั้งห้า
ไว้ ต่อมาจำเลยที่ 2 แจ้งว่า ยังไม่สามารถออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้โจทก์
ทั้งห้าได้ เนื่องจากจะต้องส่งเรื่องไปให้กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร
พิจารณาก่อน ได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป อันถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่
ออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่โจทก์ทั้งห้าซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งห้า ขอให้
บังคับจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 ออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่โจทก์ทั้งห้า
หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองทั้งห้าสำนวนให้การเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งห้าไม่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนที่จะขอใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และจำเลยทั้งสองยังไม่ได้ปฏิเสธไม่ออก
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้โจทก์ทั้งห้า เพราะอยู่ระหว่างตรวจเรื่องราวโจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์
ทั้งห้า โจทก์ทั้งห้าไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
จำเลยที่ 1 ได้รับคำร้องของโจทก์ทั้งห้าไว้ ต่อมาวันที่ 15 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 2
แจ้งแก่นายนิത്യ วาณิชพงษ์พันธุ์ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ทั้งห้าว่า ยัง
ไม่สามารถออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่โจทก์ทั้งห้าได้ เนื่องจากจะต้องส่ง
เรื่องไปให้กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรพิจารณาก่อน ได้ผลประการใด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังนี้แสดงว่า จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว
แต่ยังไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ทั้งห้าในทันทีได้ก็
เพราะกำลังรอการพิจารณาสั่งการจากทางราชการตามสายงานการบังคับบัญชาก่อน
ซึ่งโจทก์ทั้งห้าต่างก็ทราบดีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำฟ้อง โจทก์ทั้งห้ากลับ
อ้างว่า กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่
โจทก์ทั้งห้าเป็นการโต้แย้งสิทธิ นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ทั้งห้าได้
บรรยายโดยแจ้งชัดให้ปรากฏแล้วว่า จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือได้
กระทำการอย่างใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งห้าตามฟ้องแต่ประการใด
โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น